

材12

防水材料采购合同

合同编号: 专土23-07/材12

签订时间: 2024年10月21日

甲方(需方): 广州自来水专业建安有限公司

乙方(供方): 广东广弘防水科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,本着平等互利、等价有偿的原则,经甲、乙双方协商一致,就防水材料采购等相关事宜达成如下条款,供双方共同恪守:

第1条 适用项目

本合同采购防水材料用于 广钢新城加压站建设工程总承包 项目(项目编号为: 专土23-07), 采用 ☒ 一般计税、☐ 简易计税方法(二选一) 计税。

第2条 产品要求及价格

产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价(元)	税率	含税单价(元)	含税金额(元)	备注
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	13432.0	13.73	13%	15.51	208330.32	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	32275.4	9.89	13%	11.18	360838.97	
聚酯毡(PY) II型弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m2	3534.8	28.5	13%	32.21	113855.91	
PET膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	9868.0	28.5	13%	32.21	317848.28	
2#清水池								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	12340.3	13.73	13%	15.51	191398.05	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	28642.3	9.89	13%	11.18	320220.91	
聚酯毡(PY) II型弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m2	3326.0	28.5	13%	32.21	107130.46	

PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	9256.8	28.5	13%	32.21	298161.53	
3#清水池								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	9206.1	13.73	13%	15.51	142786.61	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	19493.6	9.89	13%	11.18	217938.45	
聚酯毡(PY) II 型弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m2	2219.2	28.5	13%	32.21	71480.43	
PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	6458.4	28.5	13%	32.21	208025.06	
泵房地上								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	3785.1	13.73	13%	15.51	58706.90	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	3384.9	9.89	13%	11.18	37843.18	
聚酯毡(PY) II 型弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m2	793.7	28.5	13%	32.21	25565.08	
PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	1179.6	28.5	13%	32.21	37994.92	
泵房地下								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	3775.5	13.73	13%	15.51	58558.01	
PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	3348.3	28.5	13%	32.21	107848.74	
供水服务中心地上								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	6179.0	13.73	13%	15.51	95836.29	
聚氨酯防水涂料	单组份 I 型	kg	854.5	9.95	13%	11.24	9604.58	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	3866.9	9.89	21	11.18	43231.94	
聚酯毡(PY) II 型弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m2	651.0	28.5	22	32.21	20968.71	

PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	3928.2	28.5	23	32.21	126527.32	
供水服务中心地下								
非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	4933.1	13.73	24	15.51	76512.38	
聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	1765.5	9.89	25	11.18	19738.29	
水泥基渗透结晶防水涂料	/	kg	63.4	11.03	26	12.46	789.96	
PET 膜双面自粘卷材	1.5mm	m2	5786.1	28.5	27	32.21	186370.28	
景观园建工程 (含海绵城市)								
水泥基渗透结晶防水涂料	/	kg	139.5	11.03	28	12.46	1738.17	
合计							3465849.73	
暂定总价款（含税）：¥ 3465849.73 元；大写：叁佰肆拾陆万伍仟捌佰肆拾玖元柒角叁分 暂定总价款（不含税）：¥ 3067123.65 元；大写：叁佰零陆万柒仟壹佰贰拾叁元陆角伍分								

2.1 上述“数量”为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。结算以本合同第 6.2 条为准。

2.2 本合同金额包括但不限于货物出厂价、出厂前检验费、捆扎费、包装费、到达交货地点前的所有运费、装卸费、仓储费、保险、乙方管理费、各项税费及利润等一切费用及其余未列明的风险费用等，甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。

2.3 本合同约定的“不含税单价”在合同履行期间内不予调整，调整方式为：当货物的广州市场价格浮动幅度超过 / %时，任何一方需要调整单价，应在供货前书面告知另一方，经双方协商并签订书面补充协议后，可按协商后的单价执行。协商期间乙方仍应按原合同单价及时供货，如因供货不及时造成甲方停工的，一切损失由乙方承担。若双方协商一致调整单价并签订书面补充协议的，协商期间的最终结算单价以补充协议中约定的调整后的单价为准。

2.4 若在合同履行期间，国家的税率发生调整，税费随之调整，则价税合计相应调整，税率以开具发票的时间为准。

第 3 条 合同履行期限

自合同签订日起至工程结束；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前 3 日通知乙方。

第 4 条 交货时间、地点、方式和要求

4.1 交货时间：乙方收到甲方的供货通知后，应根据甲方的要求将货物送到甲方指定交货地点。

4.2 交货地点：乙方运输至甲方指定交货地点。如实际履行中交货地点发生变更的，以甲方书面通知为准，所产生的费用由乙方承担。货物未交付甲方前，灭失、损毁风险由乙方承担。

4.3 乙方应严格按照甲方供货通知进行安排配货，在约定的时间内分期、分批送货到甲方指定地点，并承担所有费用。

4.4 运输方式：乙方自行组织车辆运输，并承担运输费用。货物到场后卸货由乙方负责，卸货费用由乙方承担。乙方在运输及卸车过程中发生的一切纠纷、人身、机械安全事故及损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任和经济损失。

4.5 乙方所供货物的包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保货物不受损坏。

第 5 条 质量标准及验收

5.1 质量标准

5.1.1 乙方应保证所提供的防水材料符合以下规范标准要求。

(1) 《建筑防水工程技术规程》DBJT 15-19-2020, 常用防水材料标准应符合表 1 的规定。

(2) 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008。

(3) 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011。

(4) 《屋面工程技术规范》GB50345-2012。

常用防水材料性能要求及适用范围 表 1

序号	材料类别		材料名称	执行标准	适用范围
1	防水卷材	聚合物改	弹性体改性沥青防水卷材	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242	屋面、地下防水工程
2		性沥青防	塑性体改性沥青防水卷材	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243	屋面防水工程
3		水卷材	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967	屋面、地下防水工程

4		自粘聚合物改性沥青防水卷材	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441	屋面、地下防水工程
5		湿铺防水卷材	《湿铺防水卷材》GB/T 35467	屋面、地下防水工程
6		预铺防水卷材聚酯胎类	《预铺防水卷材》GB/T 23457	地下防水工程
7	合成高分子防水卷材	热塑性聚烯烃防水卷材	《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789	屋面、地下防水工程
8		聚氯乙烯防水卷材	《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB12952	屋面、地下防水工程
9		三元乙丙橡胶防水卷材	《高分子防水材料第1部分:片材》 GB 18173.1	屋面防水工程
10		预铺防水卷材高分子类	《预铺防水卷材》GB/T 23457	地下防水工程
11	耐根穿刺防水	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468	种植屋面、地下顶板防水工程
12	防水涂料	聚氨酯防水涂料	《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250	屋面、地下、室内及幕墙防水工程
13		聚合物水泥防水涂料	《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445	屋面、地下及外墙防水工程
14		喷涂聚脲防水涂料	《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446	屋面、水池防水工程
15		聚合物乳液防水涂料	《聚合物乳液建筑涂料》JC/ T864	屋面、室内防水工程
16		非固化橡胶沥青防水涂料	《非固化橡胶沥青防水涂料》	屋面、地下防水工程
17		水乳型沥青防水涂料	《水乳型沥青防水涂料》JC 1408	屋面、地下防水工程
18	刚性防水材	水泥基渗透结晶型防水材料	《水泥基渗透结晶型防水材料》	地下防水工程(刚性)
19		聚合物水泥防水砂浆	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984	地下、室内及外墙防水工程
20		普通防水砂浆	《预拌砂浆》GB/T 25181	地下、室内及外墙防水工程
21		聚合物水泥防水浆料	《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090	室内、外墙防水工程
22		无机防水堵漏材料	《无机防水堵漏材料》GB/T 23440	地下、室内及防水工程
23	密封材料	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》	屋面、外墙密封防水工程
24		聚氨酯密封胶	《聚氨酯密封胶》JC/T 482	屋面、外墙密封防水工程
25		聚硫密封胶	《聚硫密封胶》JC/T 483	屋面、外墙密封防水工程
26		丙烯酸密封胶	《丙烯酸密封胶》JC/T 484	屋面、外墙密封防水工程
27		止水带	《高分子防水材料第2部分:止水带》 GB/T 18173.2	密封防水工程
28		制品型遇水膨胀橡胶止水条	《高分子防水材料第3部分:遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3	密封防水工程
29		遇水膨胀止水胶	《遇水膨胀止水胶》JGT 312	密封防水工程
30	其他材料	防水透气膜	《透气防水垫层》JC/T 2291	屋面、外墙防水透气工程
31		胎体增强材料	《屋面工程技术规范》GB50345 中表 B.1.9	配套材料
32		高分子防水卷材胶粘剂	《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T863	配套材料
33		坡屋面用的改性聚合物沥青防水垫层	《坡屋面用防水材料聚合物改性沥青防水垫层》JC/T 1067	坡屋面防水工程
34		坡屋面用的自粘聚合物沥青防水垫层	《坡屋面用防水材料自粘聚合物改性沥青防水垫层》JC/T 1068	坡屋面防水工程
35		沥青防水卷材用基层处理剂	《沥青防水卷材用基层处理剂》	配套材料
36		自粘聚合物沥青泛水带	《自粘聚合物沥青泛水带》	配套材料
37		丁基橡胶防水密封胶粘带	《丁基橡胶防水密封胶粘带》	配套材料
38		建筑表面用有机硅防水剂	《建筑表面用有机硅防水剂》JC/T 902	外墙防水工程

39	界面处理剂	《混凝土界面处理剂》JC/T 907	外墙、室内防水界面处理
40	防水密封膏	《建筑构件连接处防水密封膏》	密封防水工程

5.1.2 乙方所提供的产品应严格符合设计、招议标文件、国家验收规范的要求。若上述标准国家重新发布，按新标准执行。

5.1.3 甲方如有特殊要求，可书面形式向乙方提出，乙方按甲方要求供应。

5.2 验收

5.2.1 货物运抵交货地点后，甲乙双方共同确认数量、品牌、规格、合格证以及表观质量验收核对，验收以本合同条款 5.1 约定标准为准。若乙方未派专人到现场进行共同确认和验收情况下，则以甲方提供的确认和验收结果作为结算依据。

5.2.2 乙方多送产品到达甲方指定地点的，甲方有权拒绝接收多交部分产品，退场责任和费用由乙方自行负责；如乙方拒绝收回多交部分产品的，甲方有权自行处理上述货物，且无须向乙方支付任何费用，造成的一切损失由乙方自行承担。

5.2.3 乙方提供的产品必须全新、标示清晰、包装完好无损，具备质量证明书等相关技术资料。产品合格证、质量检查报告等技术质量证明资料随车移交甲方。

5.2.4 甲方、项目业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查，若抽检不合格，或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足质量技术和规格等要求，甲方有权要求对该批货品按照合同 5.2.5 条的约定进行处理，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

5.2.5 验收异议和处理

(1) 甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合合同约定或甲方要求的，应自收到货物后 2 日内向乙方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。

(2) 乙方在接到甲方异议后，①若认可甲方的异议或检测单位的检测结果，应在甲方指定的合理期限内按其要求作退货或换货处理；②乙方若不认可检测单位检测结果的，甲乙双方应在 2 个工作日内共同完成现场取样和选择第三方检测单位进行二次送检工作；若检测合格，由此产生的所有费用均由甲方自行

承担；若检测不合格，由此产生的所有费用以及给甲方带来的损失均由乙方承担。如乙方未在规定时间内回应并处理甲方异议或检测结果，即视为违约，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方自行承担。

5.2.6 乙方应在产品到达交货地点前 24 小时提前通知甲方，由甲方指定人员在现场进行接收，甲方指定人员以其出具的书面通知为准。若非甲方指定人员签认的，视为乙方尚未向甲方提供相应货物，因此造成甲方损失的，由乙方承担。乙方指定工作人员（姓名：袁胡，联系电话：13926279685）办理与甲方的签收、对数工作，乙方负责办理签收、对数的工作人员应当出具法人授权委托书。如果一方指定的工作人员发生变更时，双方应及时以书面形式通知对方作相应的更改。甲方签收人员发生变更的，乙方应要求甲方提供书面变更文件，否则甲方可不予认可非指定委派人员签字确认的单据。

5.2.7 产品验收合格的，并不免除乙方对物品质量和技术应负的责任。

第 6 条 货款的结算及支付方式

6.1 预付款采用下列第 1 项。

(1) 本合同无预付款。

(2) 合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的 / % 作为预付货款。预付款在第一批货款结算中抵扣，如第一批货款甲方未抵扣完前期预付款，可在下批货款中继续抵扣，依此类推。若供货或清算完毕，预付款仍有余额，乙方应将预付款余额如数退回甲方。

6.2 货到现场验收合格后，每次申请货款前，双方根据指定人员签收的单据凭证汇总核对数量和金额，核对无误后乙方出具《对数确认表》（见附表 1），经双方指定人员签字并加盖有甲方有效印鉴章（甲方公章或项目部章）和乙方公章后到甲方办理结算手续。除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。按以下第 3 种方式结算：

(1) 每月 ×× 至 ×× 日结算一次，甲方每月办理一次结算手续，若乙方逾期未办理结算手续的，甲方本月将不再补办，延至下期办理结算。

(2) 供应数量每达到 m² 后 天内结算一次，若乙方逾期未办理结算手续的，甲方本次将不再补办，延至下次办理结算。

(3) 每批货物按计划全部到场并验收合格后一次性结算。

6.3 票据结算采用增值税普通发票。

6.4 当月结算后 5-10 日内，乙方应按结算金额的 100%开具与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的等额有效增值税普通发票，并经甲方查验真伪。若乙方未按本条约定出具符合要求的增值税普通发票的，甲方有权不予支付费用，并不应视为违约。若乙方为小规模纳税人，则应按本条约定的时间提供税务机关代开的增值税普通发票。

6.5 乙方收取价外费用的，须依法开具增值税普通发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。

6.6 货款支付采用下列第2项。

(1) 货款一次性支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票后 日内，向乙方支付货款的 %（如有预付款，预付款先行相应抵扣），剩余 %作为质保金，在质保期满后 个月无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后 30 天后付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付物品质量的保证责任。

(2) 货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票后10 日内，向乙方支付当次货款结算金额的100%（如有预付款，预付款先行相应抵扣），供货结束 3 个月后最高付至 / %，剩余 / %作为质保金，在质保期满后1个月无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后 30 天后付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

6.7 支付方式为银行转账或支票支付。

乙方指定收款单位名称：广东广弘防水科技有限公司，开户行及账号中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行、3602180109100189945。本合同涉及的所有计量支付均由甲方支付到乙方在合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。

6.8 如甲方出现资金困难，乙方同意在甲方通知后给予3个月的无息付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目货物的供应。

6.9 本合同质保期24个月，自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

6.10 当采购已完成，最后一笔清算款申请时，乙方须同时提供《合同结算证明》（见附件2），证明完成本次支付后该合同的材料物资采购已完成。

第7条 甲乙双方的义务

7.1 甲方的义务

- （1）甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
- （2）按合同约定支付合同价款。
- （3）甲方不得无故拒绝接收供应计划范围内的物品。
- （4）按合同约定对物品进行检验和验收。

7.2 乙方的义务

（1）乙方保质保量提供服务，所供货物必须经国家权威机构认可的公司生产的产品，产品质量符合国家标准及相关规定。

（2）乙方须按合同、甲方供货要求的标准、型号、规格、质量要求、数量、时间和地点供货。并配合甲方验收，共同做好签认记录。乙方运输车辆及工作人员在甲方交货现场，必须服从甲方工作人员的安排调度，按照指定位置卸车。

（3）乙方应随车向甲方提供货物合格证书等技术质量证明文件及甲方要求的其它相关资料。

（4）乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定，因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付甲方之前，道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

（5）乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证有关货物无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

（6）乙方不得以任何理由拒绝或阻止其它供应厂（商）的正常供货和运输，否则甲方有权解除合同，并提出相应赔偿。

（7）乙方应采取严格措施保证运输车辆和人员不发生机械和人身事故，并教育司机遵守民风民俗。如运输途中发生罚款及一切机械、人身事故、地方干扰等均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

第8条 违约责任

8.1 甲方未在约定期限内支付货款的，在宽限期后，仍逾期支付货款的，

甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行同期活期存款利率标准向乙方支付利息；但在甲方欠付货款之日起5天内，乙方未书面主张该欠付货款违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付货款部分产生的违约责任。甲方承担利息或违约金的上限不超过应付未付金额的5%。

8.2 乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的0.5%向甲方支付逾期交货的违约金；如逾期达3日的，则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。若甲方选择继续履行本合同的，乙方仍应按逾期交货的天数向甲方支付违约金。

8.3 乙方不能按约提供质保书等技术质量证明资料和其他单证的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的0.5%的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。如甲方收货的，乙方应当在甲方收货之日起三日内向甲方移交技术质量证明文件，每逾期一日，按照逾期提交技术质量证明文件货物金额的0.5%向甲方支付违约金。

8.4 乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次所交产品金额的5%支付违约金；乙方交货不符合要求累计达3次或逾期超过指定期限3日的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。如乙方交付的货物存在质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应当全额赔偿甲方一切损失。

8.5 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。

8.6 乙方向甲方开具的增值税普通发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款、乙方开具的增值税普通发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.7 如上述约定的违约金，不能弥补甲方所遭受的损失，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

8.8 上述提及的违约金、损失赔偿，甲方有权在应付款项中优先扣除。

第9条 合同的变更（补充）

9.1 甲方可以在本合同的合理范围内随时以书面形式向乙方发出变更通知，变更下述几项：

- （1）货物规格型号、质量标准发生变动；
- （2）实际结算数量与金额超出合同约定的数量与金额；
- （3）实际供应期限超出合同约定期限；
- （4）甲方交货地点发生变动；

9.2 本合同未尽事宜，双方应在本合同基础上进行协商，以补充合同的方式明确。若原合同条款与补充合同条款不一致的，以补充合同为准。

第10条 不可抗力

10.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后及时向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 因发生不可抗力事件，且合同履约的期限经双方协商不能作相应延长时，受阻方应在不可抗力事件发生后7日内以书面形式通知另一方解除合同，另一方接到通知并得到证实后也以书面形式通知受阻方解除合同，通知立即生效。

第11条 争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方依法应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第12条 通知和送达

12.1 合同履行过程中，双方指定相应联系人负责业务对接。甲方联系人及电话：付卓成 14748455949；乙方联系人及电话：袁胡 13926279685。乙方联系人需出具法人授权委托书（具体权限以授权委托书为准，联系人超出授权所为的行为，甲方有权不予认可）。若乙方变更上述工作人员时需经过甲方同意，并重新提供法人授权委托书。

12.2 甲、乙双方确合同尾部载明的地址为送达地址，该送达地址持续适

用于合同履行期间、人民法院一审、二审、再审和执行期间。若纠纷进入民事诉讼程序后，双方又向人民法院提交送达地址确认书的，以向人民法院提交确认的送达地址为准，相关法律后果亦以人民法院的规定为准。

12.3 甲、乙双方为合同的履行、变更、解除和争议解决，按上述送达地址向对方邮寄、发送相关文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等），以文书退回之日视为送达之日；按上述邮寄地址直接送达文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于无人签收、地址不详、地址搬迁、拒收等），可以采用留置或张贴文书的方式送达，以留置或张贴文书之日视为送达之日。

第 13 条 其它约定（特别提示）

13.1 乙方充分理解在本合同履行中，甲方依据本合同约定的付款会受到建设单位支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款以建设单位的按期付款为前提，如因建设单位迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方货款且不承担违约责任，乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同或法律规定向甲方索要货款。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，不得转让给任何其它方。

13.2 乙方未与甲方进行书面沟通，即对甲乙双方的争议采取诉讼保全的，或因乙方与第三方争议导致甲方受牵连被采取保全措施的，乙方须承担因保全给甲方造成损失的赔偿责任，赔偿包括但不限于保全期间甲方资金及财产被冻结金额的年化 24%利率的资金占用损失，以及甲方因资金及财产被冻结造成生产经营受制的损失等。

13.3 未经沟通的诉讼保全给甲方造成的损失自保全发生之日起计算，甲方有权直接从乙方历史结算款（应付款项）或近期新增的结算款中直接扣除。

第 14 条 其他事项

14.1 合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质等级、安全生产许可证、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

14.2 本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。

14.3 本合同一式伍份：乙方贰份，甲方叁份，双方签字盖章后生效。

14.4 合同签订地： 广州市越秀区。

附件 1：《对数确认表》

附件 2：《合同结算证明》

(以下无正文)

甲方(盖章)：	广州自来水专业建安有限公司	乙方(盖章)：	广东广弘防水科技有限公司
地 址：	广州市荔湾区本岸路 3 号大院	地 址：	广州市天河区广州大道北 649 号之九 (不可作厂房使用)
法定代表人：	逄 希 木	法定代表人：	袁 胡
授权代表：		授权代表：	
经 办 人：	李 金 海	经 办 人：	袁 胡
手机/电话：	81058896	手机/电话：	13926279685
传 真：		传 真：	
开 户 行：	中信银行广州天河支行	开户行(必填)：	中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行
账 号：	7443200182600079139	账号(必填)：	3602180109100189945

附件 1

对数确认表

供方名称: _____

需方名称: _____

项目名称: _____

合同编号: _____

供应时间: _____年____月____日至____年____月____日

供货日期	产品名称	规格型号	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	单位	数量	含税金额 (元)	备注
合计								
截止 年 月 日								
合同金额 (元)		合同总量 ()		备注				
本期供应数量 ()		本期供应金额 (元)		本期应付金额 (元)		本期未付金额 (元)		
累计已供数量 ()		累计已供金额 (元)		累计已付金额 (元)		累计未付金额 (元)		

以上信息确认无误, 双方签字盖章。

供方 (章):

确认人:

日期:

需方 (章):

确认人:

日期:

附件 2

合同结算证明

广州自来水专业建安有限公司：

我方于____年____月____日与贵司签订了____项目
暂定量的《____材料采购合同》，截止____年____月____日，经现
场与项目部确认，合同采购材料已完成，我方与贵司于____年____月____日
完成该合同的结算工作，双方同意就本合同结算事宜达成如下：

	金额（人民币：元）	大 写
合同暂定价		
结算价		
应付款		
已付款		
未付款		

注：1、本合同结算价、应付款、已付款、未付款，经双方共同
清理、对账核实，确认无误，所结算的工程数量、单价等也均准确无
误，不存在其他任何遗留、遗漏、遗忘的事项。

2、本声明并不解除乙方与甲方签署的合同中所规定的所有责任
及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完
毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

单位（盖章）：

日期： 年 月 日



廉洁责任书

需方（甲方）：广州自来水专业建安有限公司

供方（乙方）：广东广弘防水科技有限公司

为加强廉政建设，防止主合同履行过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的广钢新城加压站建设工程总承包防水材料采购项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：专土 23-07，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）严格遵守国家关于☒建设工程、☒物资采购等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反☒建设工程、☒物资采购管理的规章制度。

（四）在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方须向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。

（二）甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育，督促本单位从业人员遵守以下规定：

1. 不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。
2. 不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。
3. 不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶

子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

4. 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

三、乙方责任

（一）乙方应了解并支持执行甲方有关廉政建设的各项制度和规定。

（二）乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括甲方制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：

1. 不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

2. 不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。

3. 不得接受为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

4. 不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5. 不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

6. 不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7. 不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本责任书“一”“二”条约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

（二）乙方工作人员有违反本责任书“一”、“三”条约定的，甲方有权向



乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；

☐ 工程建设项目选择此项

(三) 甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

五、责任书有效期

(一) 本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

(二) 本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

甲方：(公章)



乙方：(公章)



法定代表人：

(或委托代理人)



法定代表人：

(或委托代理人)



2024年 10月 31日

2024年 10月 31日

共同适用的合同编号明细：